

1501514-07.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Bruna Araújo Capelin Matioli

Comarca: Pontal

Foro: Foro de Pontal

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... droga encontrada, juntamente com as anotações de tráfico com ele apreendidas (fls. 23), revelam a dedicação criminosa, razão pela qual não reconheço a figura do tráfico privilegiado, na forma do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, Constituição Federal), passo a dosar a sanção, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pontal

Foro de Pontal

1ª Vara

Rua João dos Reis, 544, Pontal-SP - cep 14180-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501514-07.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501514-07.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2171352/2022 - DEL.POL.PONTAL, 25746431 - DEL.POL.PONTAL, 2171352 - DEL.POL.PONTAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO AMADEU COSTA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. Bruna Araújo Capelin Matioli

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou ANTONIO AMADEU COSTA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Consta da denúncia que, no dia 24 de junho de 2022, por volta das 11h30m, na Rua Noto Romano, 325, Campos Elíseos, nesta cidade e comarca de Pontal, o acusado trazia consigo 100 unidades de cocaína, com peso bruto de 127g, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia veio aparelhada com o Inquérito Policial fls. 01/90, conduzido pela autoridade competente.

Realizada audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fl. 69/72)

Devidamente citado, o denunciado ofertou defesa prévia (fl. 117).

Recebida a denúncia em 28 de julho de 2022 e designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 119/120).

No decorrer da instrução e julgamento foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, interrogando-se o acusado ao final.

Em memoriais finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

A Defesa pediu pela improcedência da denúncia e absolvição do acusado.

É o relatório.

Decido.

Não há preliminares a serem analisadas, pelo que passo a julgar o mérito da presente ação.

No mérito, a pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 13/14), auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), laudo pericial (fls. 109/111), anotações (fls. 23).

O laudo de fls. 109/101 constatou a presença da substância Cocaína, substância relacionada na Lista "F1" da Portaria n. 344 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, como droga entorpecente e de uso proscrito no Brasil.

A autoria também é inconteste.

Durante a instrução, colheu-se o seguinte:

Tiago Dourado Silva, testemunha de acusação, policial militar, disse que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento pelo bairro, sendo que, descendo a Rua Noto Romano, viram um indivíduo com uma mochila. Ao perceber a presença da equipe policial, o rapaz dispensou a mochila, a qual continha 100 eppendorfs de cocaína. O réu informou que tinha uma dívida de droga e que os credores o obrigavam a abastecer as biqueiras. Conhecia o réu por seu usuário de drogas, bem como pela prática de crimes de furto e roubo na cidade. O réu tentou de desvencilhar da mochila colocando ela no chão e saiu andando, porém foi abordado imediatamente.

Marcos Aurélio de Souza, testemunha de acusação, policial militar, narrou que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento de rotina. O réu já é conhecido nos meios policiais pela prática de crimes de furto e roubo, bem como havia denúncias de que ele transportava cocaína. O réu estava com uma mochila nas costas e tentou empreender fuga, porém, na mochila, foi encontrado o entorpecente. O réu negou a propriedade da droga. O local ficava próximo a uma biqueira, cerca de 100.. Havia na mochila com o réu anotações relativas ao tráfico numa folha de caderno.

Antonio Amadeu Costa, acusado, disse que estava usando droga perto do local dos fatos. Então, chegou o 'baianinho' (Márcio) que vendia droga e pediu que o depoente levasse a mochila, em troca de algumas pedras de crack. Não sabia o que tinha dentro da mochila, nem viu a droga. Márcio apenas disse que levasse até a casa dele.

Este é o teor da prova oral produzida em juízo.

Os depoimentos dos policiais militares foram claros e precisos, porque ainda em solo da investigação depuseram no mesmo sentido, de forma a indicar a veracidade das declarações prestadas.

Importante salientar que, em seus depoimentos, os policiais relataram que foi apreendida alta quantidade de entorpecentes, de forma a não restar qualquer dúvida em relação à prática de tráfico de drogas.

No mais, a palavra dos policiais não pode ser desmerecida, pois eles estavam exercendo a função preventiva, inerente ao cargo em que foram investidos, devendo, pois, seus depoimentos serem aceitos, ainda mais porque coerentes com os elementos trazidos aos autos. De se observar que seus depoimentos só não teriam valor probante se restasse evidenciado um interesse particular na persecução criminal, ou, então, se a versão dada não tivesse encontrado suporte nos demais elementos de prova, ou se tivessem agido facciosamente, o que não é o caso em apreço.

Os policiais que efetuaram a prisão do réu não teriam interesse algum em, gratuitamente, imputar a prática de um crime a inocente. Afora isso, não provou a Defesa que os depoimentos dos policiais não retratam a realidade. Vale dizer, nenhum elemento foi trazido aos autos que pudesse respaldar ou tornar plausível e

verossímil o contrário alegado pelos policiais militares.

A forma como o delito ocorreu foi bem descrita tanto na denúncia quanto confirmada em audiência pelos policiais militares. Ambos afirmaram com riqueza de detalhes as circunstâncias em que o crime ocorreu, narrando que viram claramente o momento em que o réu dispensou a solo a mochila contendo as drogas e anotações contábeis referentes ao comércio espúrio.

Todos esses elementos somados à elevada quantidade de drogas, anotações referentes ao tráfico e o modo de acondicionamento do entorpecente, deságuam com segurança o propósito de ser congruente que o réu cometeu a conduta prevista no artigo 33 da Lei antidrogas.

Não prospera a versão isolada prestada pelo réu de que a mochila seria de propriedade de terceiro, bem como de que desconheceria o seu conteúdo, uma vez que totalmente desconexa e apartada do conjunto probatório ora amealhado.

Destarte, tendo ficado demonstradas a autoria e a materialidade do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, a condenação é de rigor.

Demais disso o réu é reincidente (1500215-34.2018.8.26.0530, fls. 55/68) e portador de Maus antecedentes, autos 0004263-71.2007.8.26.0506 (fls. 55/68), bem como a quantidade/variedade da droga encontrada, juntamente com as anotações de tráfico com ele apreendidas (fls. 23), revelam a dedicação criminosa, razão pela qual não reconheço a figura do tráfico privilegiado, na forma do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, Constituição Federal), passo a dosar a sanção, observado o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas.

Na primeira fase, observo que o réu ostenta Maus antecedentes, conforme certidão de fls. 55/68, autos 0004263-71.2007.8.26.0506. As demais circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado. Assim, elevo a pena em 1/6, fixando-a em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, autos 1500215-34.2018.8.26.0530 (fls. 55/68). Ausentes atenuantes, pelo que elevo a pena em 1/6, passando a dosar a sanção em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, mantenho a pena supra-fixada. Inviável a aplicação do §4ª como causa de diminuição, ante a reincidência do ora acusado, bem como por se dedicar à atividade delituosa, considerando a quantidade e natureza da droga apreendida, bem como o caderno de anotações indicando o tráfico em larga escala, bem como a dedicação delituosa. Fixo o dia-multa no mínimo legal.

Fixo o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §2º, "a", do Código Penal, considerando os Maus antecedentes e a reincidência.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para CONDENAR o réu ANTONIO AMADEU COSTA, como incurso artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias e 680 dias-multa.

Valor do dia-multa no mínimo legal.

Prejudicada a aplicação do artigo 44 e 77 do Código Penal em razão da reincidência, além da quantidade de pena aplicada.

Confirmando-se agora em cognição plena a existência do crime e sua autoria, não se apurando nada que infirme a periculosidade concreta do acusado, as razões de sua prisão cautelar estão mantidas. Recomende-se na prisão onde se encontra.

Arbitro honorários advocatícios à Defensora constituída nos autos, se for o caso.

Não havendo impugnação ao laudo pericial, inexistindo assim dúvida sobre a natureza da droga e considerando as precárias condições de acondicionamento destas substâncias na Delegacia de Polícia, determino que, caso ainda não tenha sido feito, oficie-se, independentemente do trânsito em julgado, comunicando a autorização para incineração dos entorpecentes apreendidos.

Decreto o perdimento dos materiais apreendidos, não havendo interesse, fica desde já autorizada a destruição.

Após o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as seguintes providências:

- a) Calcule-se o valor da multa fixada na sentença, intimando-se o réu para o pagamento em 10 (dez) dias (art. 50 do CP) perante o Juiz da Execução Penal. Transcorrido o referido prazo in albis, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição, nos termos do art. 51 do Código Penal, devendo a eventual ausência de pagamento ser informada à Fazenda Pública, mediante cópia integral deste processo.
- b) Em obediência ao § 2º do art. 71 do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para cumprimento do art. 15, III, da Constituição Federal, com cópia desta sentença e com o registro de que a suspensão dos direitos políticos deve ser mantida enquanto não declarada a extinção da sanção penal.
- c) Arquivem-se, observadas as formalidades de praxe.
- P.R.I.

Pontal, 29 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA